

1519575-46.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Eduardo Pereira Santos Junior

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/10/2022

... salta aos olhos a dupla reincidência (condenações por tráfico de drogas da 1ª Vara Criminal da Capital nos Autos nº 0001164-79.2016.8.26.0635 e roubo da 11ª Vara Criminal da Capital nos Autos nº 0065245-80.2015.8.26.0050 - fls. 61/69). Porém, Kaique confessou a prática dos crimes, circunstância que não pode ser desprezada na dosimetria das penas. Assim, na segunda fase, crescem-se ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

5ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1519575-46.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1519575-46.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2235310/2022 - 27º D.P. IBIRAPUERA, 27051840 - 27º D.P.

IBIRAPUERA, 2235310 - 27º D.P. IBIRAPUERA

Autor:

Justiça Pública

Averiguado e Réu:

AUTOR Desconhecido 1 e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Eduardo Pereira Santos Junior

Vistos.

KAIQUE HUMBERTO DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 157, parágrafos 2º, inciso II, e 2º-A, inciso I, c.c. artigo 157, parágrafo 2º-A, inciso I, na forma do artigo 69, todos do Código Penal porque, no dia 28 de

agosto de 2022, por volta das 11h15, na Rua Itapiru, altura do numeral 600, nesta cidade e comarca de São Paulo, agindo em concurso e mediante unidade de desígnios com um indivíduo desconhecido, subtraiu para si ou para outrem, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, um aparelho de telefone celular da marca APPLE, modelo IPHONE 12, avaliado em R\$ 5.000,00, pertencente à vítima Yan Gama Franco Montenegro.

Consta também da denúncia que, no dia 28 de agosto de 2022, por volta das 12h30, na Rua Berta, altura do numeral 111, nesta cidade e comarca de São Paulo, KAIQUE HUMBERTO DA SILVA subtraiu para si ou para outrem, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, um aparelho de telefone celular da marca APPLE, modelo IPHONE 12, avaliado em R\$ 5.000,00, bem pertencente à vítima Lara Maris Napolis Goulart Rodrigues (fls. 90/95).

Recebida a denúncia (fls. 102), foi o réu citado (nesta audiência). Apresentou resposta à acusação (nesta audiência). Afastada a hipótese de absolvição sumária, procedeu-se à instrução criminal, com a oitiva das duas vítimas, duas testemunhas arroladas na denúncia e interrogatório ao final.

Superada a fase do artigo 402 do Código de Processo Penal, em debates, o Ministério Público postulou a condenação nos termos da denúncia.

A Defensoria Pública requereu o afastamento da majorante de emprego de arma de fogo, a atenuação das penas pela confissão espontânea, a majoração das penas por só uma causa de aumento e a aplicação da regra do crime continuado.

É o relatório.
DECIDO.

A materialidade restou comprovada por boletim de ocorrência (fls. 10/14), autos de reconhecimento de pessoa e objetos (fls. 7 e 8), autos de apreensão (fls. 17/23), imagens fotográficas (fls. 38/44 e 51/53) e laudo de exame pericial realizado sobre a arma de fogo apreendida (fls. 121/125).

O réu calou na fase policial (fls. 9).

Em juízo, Kaique admitiu ambos os roubos. Negou, porém, tenha os cometido em concurso de agentes ou mediante o emprego de arma de fogo. Apenas simulou estar armado, alegou o réu. Negou também tenha fugido de policiais militares. Disse ter sido preso nas imediações do local do fato. Praticou os crimes porque possuía uma dívida com um criminoso perigoso. Sua motocicleta estava de frente ao local onde foi abordado. Sua blusa estava amarrada na cintura. Os policiais autuantes não encontraram arma alguma. Por fim, sustentou que os aparelhos roubados estavam em seus bolsos.

O ofendido Yan Gama Franco Montenegro reconheceu o acusado em juízo, distinguindo-o de figurantes com ele perfilhados. Narrou que, na data do fato, por volta de 11h, foi abordado por dois criminosos, cada qual em uma motocicleta. O comparsa do acusado foi quem lhe apontou a arma de fogo. Então, os agentes subtraíram-lhe o celular. Alguns circunstantes presenciaram a ação e acionaram a polícia. Por volta das 17h, foi chamado a um distrito policial, para reaver o aparelho roubado. Na delegacia de polícia apresentaram-lhe o acusado, a quem reconheceu pessoalmente. Ele vestia camisa vermelha, calça jeans e trazia consigo uma caixa de entregas da Rappi ou Ifood. Salientou, por fim, que os agentes tinham os rostos descobertos e não usavam capacetes.

A vítima Lara Maris Napolis Goulart Rodrigues igualmente reconheceu o réu, distinguindo-o dos figurantes com ele perfilhados. Narrou que, na data do fato, treinava corrida pela rua quando foi abordada Kaique, que tinha consigo uma bolsa

de empresa de entrega de refeições. Ele exigiu a entrega de seu aparelho de telefone celular e exibiu a arma de fogo que tinha na cintura. Fugiu de moto na posse do seu celular. Por um aplicativo de rastreamento instalado no aparelho, porém, conseguiu obter o paradeiro do agente e informou a polícia. Em menos de duas horas do roubo foi informada sobre a prisão do agente e a apreensão de seu aparelho. No distrito policial apresentaram apenas o acusado. Não teve dúvida ao identificá-lo. No ato do crime ele vestia capacete, porém, sem a viseira.

O policial militar Eder Duarte da Silva informou que, em patrulhamento, recebeu a informação sobre uma perseguição realizada por outra equipe a dois motociclistas. Um deles conseguira escapar, enquanto o outro dispensara uma caixa de entregas da Rappi, na Avenida dos Imigrantes. Assim, na Rua Ceci avistou o Kaíque. Ao perceber a viatura, ele retornou na contramão e foi perseguido, até que o perdeu de vista. Na região do Planalto Paulista, entretanto, o avistou caminhando e o deteve. O cabo Samuel realizou varredura pela região e, na rua de trás, encontrou sua motocicleta. Em uma lixeira próxima à moto, estava a arma de fogo. Em uma segunda lixeira, um pouco à frente, o cabo Samuel encontrou o capacete, a chave da moto e uma blusa de frio. E em uma terceira lixeira, bem próxima, estavam os celulares roubados das vítimas. No distrito policial as vítimas reconheceram o acusado. Além disso, contou o PM Eder, moradores da região forneceram imagens de câmeras de segurança exibindo o réu desembarcando da moto e colocando os objetos incriminadores nas lixeiras.

O policial militar Lucas Samuel de Almeida Oliveira narrou que, em patrulhamento, recebeu informação sobre uma tentativa de abordagem de dois motociclistas, que se evadiram. Um deles vestia camiseta vermelha. Então, se dirigiu a área próxima, onde avistou o réu de moto. Ao perceber que fora descoberto, o agente fez uma manobra de evasão pela contramão. Foi perseguido por duas quadras e sumiu. Em patrulhamento pelo bairro, logrou avistar Kaique novamente, só que agora caminhando pela calçada, suado, ofegante e assustado. Deteve-o. E daí realizou varredura pelas imediações, onde encontrou a sua motocicleta. Em três lixeiras próximas, descobriu: um revólver de calibre 38 com 6 munições; um capacete, blusa de frio e a chave de moto; os celulares subtraídos das vítimas. No distrito policial, o réu foi reconhecido pessoalmente.

A condenação é de rigor.

O réu confessou a prática dos roubos, ainda que tenha buscado afastar as majorantes do emprego de arma de fogo e o concurso de pessoas.

As vítimas, é certo, o reconheceram seguramente em juízo, distinguindo-o de figurantes com ele perfilhados. A primeira narrou o crime cometido mediante o emprego de arma de fogo e concurso de agentes, ao passo que a segunda aludiu apenas ao emprego de arma de fogo. Desconfiou de um segundo motociclista próximo ao réu, mas não pôde confirmar atuassem juntos, disse a vítima Lara.

Os ofendidos mantiveram contato direto e imediato com o acusado. Suas palavras são de suma importância, máxime porque isentas, sem o intuito de prejudicar ninguém; e mais, porque solidamente ajustadas ao conjunto probatório coligido, sobretudo a confissão em juízo.

Sobre o tema, confira-se a clássica jurisprudência do Egrégio Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo:

Em delitos de roubo, rotineiramente praticados às escondidas, presentes, apenas, os agentes ativo e passivo da infração, o entendimento que segue prevalecendo, sem qualquer razão para retificação, é no sentido de que a palavra da vítima é de fundamental importância para elucidação da autoria. E, na medida em que ela seja coerente, segura e não desmentida, o que cumpre é aceitá-la (Tacrím, Rel. Juiz Luiz Ambra, RT 732/633, "apud" "Código Penal e sua interpretação jurisprudencial",

Alberto Silva Franco e outros, Ed. Revista dos Tribunais, 6ª ed., 1997, pg. 2568).

Mas não é só. À confissão e as declarações das vítimas, somam-se os depoimentos dos policiais autuantes, que informaram ter efetuado a prisão do acusado nas imediações do local do fato, caminhando dissimuladamente. No quarteirão seguinte ao da prisão de Kaique, o PM Lucas Samuel de Almeida Oliveira efetuou a apreensão da motocicleta com a qual ele empreendera fuga momentos antes. Escondidos em três lixeiras próximas, foram descobertos o revólver de calibre 38 municiado, o capacete, a blusa de frio, a chave daquela moto e dois os celulares subtraídos das vítimas.

Portanto, a confissão associada às declarações das vítimas e aos depoimentos dos policiais autuantes formaram contexto probatório sólido e plenamente apto ao édito condenatório.

Está provada a majorante do emprego de arma de fogo, conforme contundentes relatos dos ofendidos. A arma, cumpre registrar, foi exibida às vítimas e restou apreendida junto aos pertences do acusado. Submetida a perícia, foi constatada a sua aptidão para efetuar disparos (fls. 121/125).

Do concurso de agentes no primeiro crime também não há dúvida, porque confirmado pela palavra da vítima Yan sob o crivo do contraditório.

Por fim, afasta-se a tese do concurso material. Os roubos deram-se em continuidade delitiva, conforme dispõe o artigo 71 do Código Penal. Foram cometidos em curto lapso temporal, com o mesmo "modus operandi", mediante o emprego de arma de fogo e visando aparelhos celulares, registrando-se, no mais, que a ausência de prova do concurso de agentes no roubo praticado contra a vítima Lara não é causa obstativa da benesse legal, até porque, no caso, ela aludiu à presença de um segundo agente, cujo liame subjetivo com o réu, porém, não pôde atestar com segurança.

Passa-se à dosimetria.

As circunstâncias judiciais não são desfavoráveis ao agente. Estabelece-se a pena-base no mínimo legal de 4 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Na segunda fase, salta aos olhos a dupla reincidência (condenações por tráfico de drogas da 1ª Vara Criminal da Capital nos Autos nº 0001164-79.2016.8.26.0635 e roubo da 11ª Vara Criminal da Capital nos Autos nº 0065245-80.2015.8.26.0050 - fls. 61/69). Porém, Kaique confessou a prática dos crimes, circunstância que não pode ser desprezada na dosimetria das penas. Assim, na segunda fase, acrescem-se as reprimendas de apenas 1/6, perfazendo 4 anos, 8 meses de reclusão e 11 dias-multa.

No caso, não pode a confissão sobrepor-se completamente sobre a multirreincidência, operando-se a pura e simples compensação. O acréscimo supra, assim, considera de um lado e multirreincidência (estabelecida por roubo majorado e tráfico de drogas), e de outro a confissão espontânea, de modo a não deixar nenhuma delas de lado.

Sobre o tema:

No julgamento do Resp n. 1.341.370/MT, a Terceira Seção deste Superior Tribunal reafirmou o entendimento de que, observadas as peculiaridades de cada caso, é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, por serem igualmente preponderantes, de acordo com o art. 67 do Código Penal. A compensação, no entanto, deve atender a certos parâmetros, como a espécie, a natureza e os graus de reincidência. Não é possível realizar a compensação integral entre a confissão e a reincidência, ante a reincidência específica do réu" (STJ, HC 309243/SP, Ministro Rogério Schietti Cruz, 6ª turma, DJe 11/09/2015).

Na terceira fase, cumpre aplicar o disposto pelo artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, que estabelece: "No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua".

Presentes duas de causas de aumento para o primeiro roubo (concurso de pessoas e emprego de arma de fogo), procede-se à majoração apenas pelo emprego de arma de fogo, em 2/3, em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

A matéria encontra-se sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça na Súmula 443:

O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes.

Sobre o tema, confira-se ainda a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

Roubo qualificado - Emprego de arma de fogo - Falta de apreensão e perícia - Irrelevância - Prova oral indicando a utilização do objeto - Qualificadora caracterizada; Roubo - Prejuízo - Circunstância inerente ao tipo penal contra o patrimônio - Circunstâncias judiciais desfavoráveis - Redução da pena base - Possibilidade - Concurso de causas de aumento da parte especial - Opção por aquela que mais agrava a pena - Inteligência do art. 68, parágrafo único, do Código Penal - Concurso formal - Dois patrimônios atingidos - Regime fechado - Pena superior a 8 anos - Cabimento - Recurso provido em parte para adequação da pena. (TJSP; Apelação Criminal 0060479-42.2019.8.26.0050; Relator: Alexandre Almeida; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 29ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 23/07/2021; Data de Registro: 23/07/2021).

Logo, na terceira fase, incide a causa de aumento do emprego de arma, o que resulta 7 anos, 9 meses, 10 dias de reclusão e 18 dias-multa.

Por fim, reconhecida a continuidade delitiva, somam-se as penas de mais 1/6, perfazendo 9 anos, 26 dias de reclusão e 21 dias-multa.

As penas prevalecem em concreto na ausência de outras causas legais modificadoras.

O regime prisional é o fechado frente o quanto de pena aplicado e a dupla recidiva, formada por tráfico de drogas e roubo majorado.

O valor de cada dia-multa é fixado no piso menor ante a má-situação financeira do réu.

Posto isso, JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal para condenar KAIQUE HUMBERTO DA SILVA por infração ao disposto no artigo 157, parágrafos 2º, inciso II, e 2º-A, inciso I, na forma do artigo 71 (por duas vezes), todos do Código Penal às penas de 9 anos, 26 dias de reclusão e 21 dias-multa, em regime inicial fechado.

Subsistindo os fundamentos que ensejaram a custódia cautelar, indefere-se o direito de interpor apelo em liberdade.

Recomende-se na prisão em que se encontra.

Expeça-se, desde já, guia de recolhimento provisória.

Autoriza-se o encaminhamento da arma ao Comando do Exército para destruição,

oficiando-se.

Com o trânsito em julgado, comunique-se o IIRGD e a Justiça Eleitoral, lançando-se anotação sobre a condenação em sistema próprio (art. 372 das NSCGJ) e expedindo-se a guia de recolhimento definitiva.

São Paulo, 10 de outubro de 2022.

Eduardo Pereira Santos Júnior
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA